



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 9 19957.005011/2020-67 (RJ2020/04610).

Data do julgamento: 15/02/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados: Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda.

Lucas Izoton Vieira

Ementa: Oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19, caput e §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003. Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

a. Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de CICs Hoteleiros, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003; e

b. Lucas Izoton Vieira à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de CICs Hoteleiros, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo, em complemento ao Ofício nº 611/2020/CVM/SGE, e à Delegacia da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo, em complemento à resposta apresentada no Ofício nº 375/2021/CVM/SRE/GER-3, para as providências que entenderem cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o advogado João Guilherme Alexandre, representando os acusados Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. e Lucas Izoton Vieira.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

O Diretor Otto Lobo não participou do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 22/03/2022, às 14:49, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 22/03/2022, às 14:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 24/03/2022, às 17:44, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1445039** e o código CRC **9AF8DF86**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1445039** and the "Código CRC" **9AF8DF86**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.005011/2020-67

Reg. Col. 2049/21

Acusados: Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda.

Lucas Izoton Vieira

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. (“Vista Azul”, “Incorporadora” ou “Ofertante”) e Lucas Izoton Vieira (“Lucas Izoton” e, em conjunto com Vista Azul, “Acusados”), para apurar responsabilidades por alegada oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro (“CIC Hoteleiro”), relativos ao empreendimento hoteleiro denominado Vista Azul Residencial e Meeting Center (“Empreendimento”), localizado no município de Domingos Martins-ES, sem a obtenção de prévio registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19, caput e §5º, I, da Lei nº 6.385, de 15.12.1976¹, e os arts. 2º e 4º da Instrução CVM (“ICVM”) nº 400, de 29.12.2003², o que constitui infração grave consoante o disposto no art. 59, II, da referida Instrução³.

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...) § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).

² Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

³ Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º do Art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o § 1º do mesmo artigo, a distribuição: (...) II - realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM; (...)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Este PAS é oriundo do Processo Administrativo CVM SEI nº 19957.004078/2019-41, instaurado a partir de denúncia/consulta feita à CVM, em 13.03.2019, por D.T.B. (“Denúncia”)⁴, na qual informou ter investido no referido empreendimento de condo-hotel da Vista Azul e, posteriormente, ter percebido se tratar de CIC Hoteleiro, sem que a Vista Azul tivesse solicitado a dispensa de registro à CVM para realizar a oferta pública. O denunciante também encaminhou o Anexo ao contrato de compra e venda referente à unidade 240⁵, firmado entre ele próprio, como promitente comprador, e a Vista Azul, como promitente vendedora, datado de 22.09.2015, assim como o material publicitário relativo ao Empreendimento⁶.

II. APURAÇÃO DOS FATOS

3. A CVM foi informada de que a Vista Azul divulgava no site do Empreendimento⁷ que (i) esse abrange unidades hoteleiras e residenciais; (ii) a promessa de que “*a operadora gerencia o negócio para você*” e que o investidor “*recebe o resultado proporcional à operação de todo o hotel e proporcional à fração ideal de suas unidades*”; e (iii) “[o]s Hotéis do Grupo ALLIA / Rede Bristol estão sistematicamente distribuindo resultados hoteleiros entre 0,8% e 1,5% ao mês, o que, anualizado, representam aproximadamente, 10% a 19% ao ano”⁸.

4. A partir das informações constantes do referido site e da Denúncia, a Gerência de Orientação de Investidores (“GOI”) da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”) avaliou⁹ que o caso apresentava características próprias de oferta pública de CIC Hoteleiro, patrocinada pela Vista Azul no ano de 2016, nos moldes posteriormente refletidos na ICVM nº 602, de 27.08.2018; entretanto, não constavam como CICs Hoteleiros dispensados de registro na CVM. Apurou, ainda, que a Vista Azul constava como “promitente vendedora” nos contratos firmados e que a [O.B.L.] seria a responsável pela administração e os serviços de hospedagem relativos às unidades hoteleiras.

5. Em 10.09.2019, a SOI recebeu outra denúncia acerca de oferta pública relacionada ao Empreendimento, encaminhada por E.S.C.¹⁰, na qual consignou que fora ofertado pela Vista Azul como “*negócio imobiliário*”, com “*promessa de rentabilidade*”, sem que tivesse sido explicado ao investidor que se tratava de CIC Hoteleiro com todos os riscos inerentes a esse tipo de

⁴ Doc. SEI 1060188, p. 1.

⁵ Doc. SEI 1060188, p. 10-12.

⁶ Doc. SEI 1060188, p. 13-58.

⁷ Doc. SEI 1060188, p. 4-7.

⁸ Doc. SEI 1060188, p. 2.

⁹ Idem.

¹⁰ Doc. SEI 1060188, p. 8-9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

investimento. Segundo o investidor, “[f]oi explicado tão somente que se tratava de um imóvel, o qual poderia ser escriturado, que renderia o valor prometido pelo incorporador e que seria disponibilizado para a [operadora hoteleira] administrar em regime de pool.” Além disso, esse denunciante encaminhou à CVM cópia de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção (unidade 436), firmada entre a Vista Azul (como promitente vendedora) e E.S.C (como promitente comprador) em 13.10.2014, assim como seus anexos¹¹.

6. Em 13.04.2020, a SRE enviou o Ofício nº 29/2020/CVM/SRE/GER-3¹² aos Acusados, no qual alertou para o possível enquadramento do investimento como valor mobiliário/CIC e que sua oferta sem a prévia obtenção de registro perante a CVM poderia caracterizar infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/1976, bem como solicitou o envio de manifestações a respeito do assunto¹³ e de uma lista de informações e documentos relativos ao investimento e seus ofertantes.

7. Não tendo havido resposta ao referido Ofício, a SRE enviou aos Acusados o Ofício nº 172/2020/CVM/SRE/GER-3¹⁴, de 20.05.2020, reiterando as solicitações anteriores, as quais, mais uma vez, não foram atendidas.

III. ACUSAÇÃO

8. A Acusação entendeu dispor de elementos suficientes de autoria e materialidade quanto à existência da infração, por reputar presentes todos os seis elementos caracterizadores de CIC, nos termos do art. 2º, IX¹⁵, da Lei nº 6.385/1976, consoante refletidos no julgamento do PAS CVM nº RJ-2007-11593¹⁶, reiteradamente utilizado como paradigma desde então. Segundo a SRE:

Há investimento? Sim. Os investidores aplicam recursos financeiros, através da aquisição de uma unidade autônoma hoteleira, conforme comprovado pelos documentos enviados pelos investidores denunciante: “Anexo ao contrato de compra e venda referente a unidade 240 do empreendimento Vista Azul Residencial e Meeting Center”¹⁷, “Anexo ao contrato de compra e venda referente ao apartamento 436 do empreendimento Bristol Vista Azul” e “Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção”¹⁸.

¹¹ Doc. SEI 1060191.

¹² Doc. SEI 1060188, p. 59-61.

¹³ Nos termos do art. 5º da então vigente Instrução CVM nº 607/2019: Art. 5º Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados.

¹⁴ Doc. SEI 1060188, p. 62-64.

¹⁵ Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

¹⁶ Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto, j. em 15.01.2008.

¹⁷ Doc. SEI 1060188, p. 10-12.

¹⁸ Doc. SEI 1060191.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Este investimento foi formalizado por um título ou por um contrato? Sim, como foi comprovado por meio dos dois documentos citados anteriormente.

O investimento foi coletivo? Sim, na medida em que foi oferecido indistintamente ao público em geral por meio de anúncio publicado em sítio eletrônico na internet que poderia ser adquirido por investidores indeterminados. Ademais, foi obtido material que comprova a ampla divulgação do empreendimento para o público em geral¹⁹.

Alguma forma de remuneração foi oferecida aos investidores? Sim. Na propaganda do empreendimento é prometida remuneração²⁰ bem como foi comprovado na cláusula quarta do “*Anexo ao contrato de compra e venda referente a unidade 240 do empreendimento Vista Azul Residencial e Meeting Center*”.

A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros? Sim. Os investidores recebem remuneração sem realizar qualquer esforço, além da aquisição da unidade autônoma. Conforme previsto no item 57 do documento intitulado “*Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção*” os proprietários entregam suas unidades autônomas à exploração hoteleira pela [O.B.L.], no contrato assinado pelo investidor. Tal empresa é a operadora hoteleira do empreendimento e desenvolve atividades visando à obtenção de lucro. Os proprietários das unidades autônomas têm participação proporcional ao resultado operacional do empreendimento hoteleiro. Portanto, fica claro que o rendimento oferecido ao investidor advém de esforço de um empreendedor, que no caso é o operador hoteleiro.

Os contratos foram ofertados publicamente? Sim. Nos autos do processo constam materiais publicitários veiculados em sítio eletrônico na internet²¹ com a divulgação de oferta de investimento no empreendimento hoteleiro em tela.²²

9. Assim, a Acusação apontou se tratar de caso típico de oferta de CIC hoteleiro, regulado pela ICVM nº 602/2018, no qual há valores mobiliários ofertados publicamente, contendo promessa de remuneração vinculada à participação em resultado de empreendimento hoteleiro organizado por meio de condomínio edilício.

10. Segundo a Acusação, de acordo com a Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção²³, trazida aos autos por E.S.C., o Empreendimento era constituído por 125 unidades, sendo 104 dessas destinadas ao Pool Hoteleiro²⁴ a ser administrado pela operadora hoteleira. Consta, também, do termo de acusação (“Termo de Acusação” ou “TA”) que, segundo as

¹⁹ Doc. SEI 1060188, p. 4-7/p. 13-58.

²⁰ Doc. SEI 1060188, p. 6.

²¹ Doc. SEI 1060188, p. 4-7.

²² Item 6 do Termo de Acusação (Doc. SEI 1071358).

²³ Doc. SEI 1060191, anexo 3.

²⁴ No contrato há referência de que o empreendimento é constituído por 125 unidades residenciais e 104 unidades hoteleiras (Doc. SEI 1060191, anexo 3, item 02.1), ou seja, ao todo 229 unidades. Segundo a defesa da Vista Azul, eram 116 unidades de uso residencial e 113 unidades hoteleiras (o que também totaliza 229 unidades autônomas).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

informações apresentadas pelo denunciante, o valor por esse investido para compra do CIC hoteleiro foi de R\$ 359.697,98, pelo que calculou a SRE, multiplicando esse valor pelas 104 unidades ofertadas, a oferta totalizaria um montante aproximado de R\$ 37.408.589,93²⁵.

11. Em relação ao lapso temporal em que as vendas das unidades do Empreendimento ocorreram, a Acusação afirmou que não foi possível definir quando a oferta irregular teve seu início e fim, tampouco o número de unidades vendidas, uma vez que não houve resposta aos ofícios enviados pela SRE aos Acusados. Contudo, apontou que, pela leitura do documento enviado por E.S.C., verificou que *“os esforços públicos de venda ocorriam em 03.10.2014, sendo que até 19.06.2019 o site na internet com a oferta de investimento no empreendimento ainda se encontrava disponível”*²⁶.

12. A peça acusatória destacou, ainda, trecho do voto do Diretor Relator Henrique Machado, no julgamento do PAS CVM SEI nº 19957.003593/2018-22, em 29.01.2019, que tratou de caso de realização de oferta irregular de valores mobiliários sob a forma de CIC Hoteleiro, indicando que, naquele PAS, o Diretor Relator pontuou que a *“primeira manifestação da CVM no que se refere à natureza jurídica dos CIC hoteleiros ocorreu em 12 de dezembro de 2013”*, quando foi emitido Alerta ao Mercado, de forma que *“ao final de abril de 2014 já havia sido dada publicidade suficiente ao posicionamento da Autarquia”*, sendo informação de conhecimento do setor imobiliário, segundo aduziu a Acusação.

13. A SRE transcreveu no TA o seguinte trecho do referido voto:

(...) 36. A Deliberação CVM nº 734/15 apenas veio consolidar o entendimento da CVM sobre o tema e, principalmente, orientar a área técnica quanto aos requisitos a serem observados e procedimentos a serem seguidos, quando do recebimento de um pedido de dispensa de registro de CICs hoteleiros. Bem antes de sua emissão, porém, os participantes de mercado já tinham conhecimento da atuação da Autarquia e amplas condições de sustarem as práticas irregulares.

14. Com base nessas informações, a Acusação propôs a responsabilização da Vista Azul, na qualidade de incorporadora do Empreendimento e ofertante dos CICs a esse relacionados, e de Lucas Izoton, na qualidade de administrador da Vista Azul à época, pela realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º, do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003, o que constitui infração grave consoante o disposto no inciso II do art. 59 da mesma Instrução.

²⁵ Doc. SEI 1060191, anexo 2.

²⁶ Item 10 do Termo de Acusação. Doc. SEI 1071358.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF

15. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou²⁷ pela adequação do Termo de Acusação, entendendo que atendeu ao disposto no art. 6º da ICVM nº 607, de 17.06.2019, vigente à época, bem como destacou que foi dada a oportunidade de manifestação prévia aos Acusados, nos termos do art. 5º da mesma Instrução.

16. À luz do disposto no art. 9º, caput e § 2º, da Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001²⁸, foi feita comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo (“MPF”), por meio do Ofício nº 611/2020/CVM/SGE²⁹, em 15.10.2020³⁰, diante de indícios da ocorrência da conduta do tipo penal previsto no inciso II, do art. 7º, da Lei nº 7.492, de 16.06.1986³¹.

V. RAZÕES DE DEFESA

17. Vista Azul apresentou defesa³²⁻³³, tempestivamente, alegando, em síntese, que:

- a) houve prescrição da pretensão punitiva estatal com base no disposto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 23.11.1999, considerando que, entre a data dos fatos (quanto ao que se refere a 2014) e o primeiro ato inequívoco de apuração apto a interromper a prescrição (Termo de Acusação, em 2020), transcorreu prazo superior a cinco anos;
- b) o edifício em questão foi idealizado, construído e comercializado sob o regime de incorporação imobiliária, de acordo com o que prevê a Lei nº 4.591, de 16.12.1964, de forma que não se trata de hipótese de CIC. Isso é comprovado pelo que consta no contrato de compra e venda referente às unidades imobiliárias³⁴ e na certidão de ônus reais do imóvel³⁵;
- c) “(...) a comercialização deflagrada envolveu apenas a negociação de unidades

²⁷ Doc. SEI 1108353.

²⁸ Art. 9º Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação dos fatos. (...) § 2º Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos pertinentes.

²⁹ Doc. SEI 1119357.

³⁰ Doc. SEI 1119964.

³¹ Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...) II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados; (...).

³² Doc. SEI 1186842.

³³ O acusado Lucas Izoton Vieira protocolou a petição e parece ser o seu signatário, na qualidade de representante legal da Vista Azul, mas a assinatura não está suficientemente legível. O introito da petição de defesa faz referência apenas à Incorporadora como peticionante. Não foram juntados documentos de representação dos Acusados, tampouco foram constituídos advogados nos autos. De todo modo, não tendo havido outra manifestação de Lucas Izoton nos autos, os argumentos apresentados na defesa de Vista Azul são considerados em proveito de ambos.

³⁴ Doc. SEI 1186844.

³⁵ Doc. SEI 1186845.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

*autônomas, com efetiva transferência de propriedade imobiliária, com especificações detalhadas de área e planta*³⁶;

d) “(...) o adquirente das unidades imobiliárias comercializadas pode, ao seu critério, dar a ela a destinação que lhe convier, inclusive aderindo ao sistema hoteleiro promovido pela ora signatária, ou não”³⁷;

e) pela análise do site do Empreendimento³⁸, não houve garantia de rentabilidade necessária à configuração de CIC Hoteleiro, não sendo aplicável o art. 2, IX, da Lei nº 6.385/1976, pois não se trata de título ou contrato de investimento ofertado publicamente;

f) “[a] mera possibilidade de o adquirente de uma unidade imobiliária autônoma optar pela entrega de seu imóvel para que a ora signatária o inclua no sistema hoteleiro que foi idealizado por ela não atrai a atuação da [CVM], tratando-se, apenas, de uma prestação de serviço individualizado, de modo que o retorno oferecido pela signatária se consubstancia em uma mera facilidade, de cunho promocional, para fomentar o negócio”³⁹;

g) a regulamentação da atividade desenvolvida pela Vista Azul se dá pela Lei das Incorporações Imobiliárias (Lei nº 4.591/1964), não existindo obrigação de obter registro perante a CVM do negócio que envolve o Empreendimento, observando, ainda, que o edifício está em consonância com a legislação recente, tendo sido devidamente aprovado pela municipalidade competente.

18. Pelo exposto, pleiteou o afastamento das infrações administrativas imputadas.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

19. Na reunião do Colegiado de 09.02.2021, o processo foi distribuído à minha relatoria, mediante sorteio⁴⁰. Em 25.01.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM⁴¹, em cumprimento ao disposto no art. 49 na Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA

PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.02.14 12:11:00 -03'00'

Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

³⁶ Doc. SEI 1186842, p. 4-5.

³⁷ Doc. SEI 1186842, p. 5.

³⁸ Para tanto, remete à imagem do site “atual” (i.e., de então) do Empreendimento na internet.

³⁹ Doc. SEI 1186842, p. 6.

⁴⁰ Doc. SEI 1193565.

⁴¹ Doc. SEI 1430589.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.005011/2020-67

Reg. Col. 2049/21

Acusados: Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda.

Lucas Izoton Vieira

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE em face dos Acusados para apurar responsabilidades por alegada oferta pública de CIC Hoteleiro sem a obtenção de prévio registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19, caput e §5º, I, da Lei nº 6.385, de 15.12.1976², e dos arts. 2º e 4º da ICVM nº 400, de 29.12.2003³, o que constitui infração grave consoante o disposto no art. 59, II, da referida Instrução⁴.

2. Como detalhado no Relatório, a investigação teve início com o recebimento, pela GOI/SOI, de Denúncia⁵ feita por D.T.B., na qual esse informou ter investido no Empreendimento e, posteriormente, ter percebido se tratar de CIC Hoteleiro, sem que a Ofertante tivesse solicitado a dispensa de registro à CVM para realizar a oferta pública.

3. Posteriormente, mais uma denúncia foi enviada à SOI, dessa vez pela investidora E.S.C.,

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...) § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).

³ Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

⁴ Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º do Art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o § 1º do mesmo artigo, a distribuição: (...) II - realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM;

⁵ Doc. SEI 1060188, p. 1.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

narrando⁶ que o Empreendimento foi ofertado pela Vista Azul como “*negócio imobiliário*”, com “*promessa de rentabilidade*”, sem que tivesse sido explicado que se tratava de um CIC Hoteleiro com todos os riscos inerentes a esse tipo de investimento.

4. Os Acusados não apresentaram resposta aos ofícios⁷ enviados pela SRE, nos quais foram solicitados esclarecimentos sobre o Empreendimento e o envio dos documentos relevantes para análise do caso. Entretanto, em suas razões de defesa⁸ (“Defesa”), Vista Azul refutou a tese acusatória no que se refere à configuração de oferta pública de valor mobiliário/CIC hoteleiro.

II. PRELIMINAR

5. A Defesa suscitou questão preliminar ao mérito, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da CVM, reputando que os fatos imputados aos Acusados neste PAS ocorreram em 2014⁹ e o Termo de Acusação foi lavrado em 10.08.2020¹⁰, quando já teria transcorrido integralmente o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1º da Lei nº 9.873/1999¹¹.

6. No entanto, ressalto que os fatos apontados pela Acusação neste PAS não se restringem à celebração de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrada com um dos denunciante em 13.10.2014, entre outros documentos, tampouco do instrumento de garantia de receita de ocupação datado de 22.09.2015¹² firmado com o outro denunciante ou o respectivo contrato de compra e venda de unidade imobiliária de 12.01.2016, mas diz respeito a todo um conjunto de contratos e circunstâncias a evidenciar a oferta de CIC Hoteleiros direcionada ao público em geral, por meio da divulgação do material publicitário e informações constantes do site do Empreendimento, o que, consoante evidenciado neste PAS, se estendeu pelo menos até o ano de 2019, tendo em vista que a referida oferta de investimento encontrava-se disponível em página na internet em 19.06.2019, como apurado nas investigações realizadas pela área técnica¹³.

7. Cabe destacar que, em caso de infração permanente ou continuada, a contagem do prazo prescricional se inicia a partir do dia em que cessou a infração. Sendo assim, considerando que a

⁶ Doc. SEI 1060188, p. 8-9.

⁷ Doc. SEI 1060188, p. 59-64.

⁸ Doc. SEI 1186842. Como consta do Relatório, os argumentos de defesa foram apresentados e considerados em prol de ambos os Acusados, embora a petição de defesa tenha apresentado apenas a Vista Azul como peticionante.

⁹ O contrato de promessa de compra e venda com E.S.C. foi firmado em 13.10.2014 (Doc. SEI 1060191, anexo 3).

¹⁰ Doc. SEI 1071358.

¹¹ Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (grifos aditados)

¹² Esse documento, que dispõe acerca da “Garantia de Receita de Ocupação por 24 (vinte e quatro) meses” está datado de 22.09.2015, mas é apresentado como anexo ao contrato de compra e venda que se refere como tendo sido celebrado entre a Vista Azul e D.T.B. em 12.01.2016 (Doc. 1060188, p. 10-12).

¹³ Doc. SEI 1060188, p. 4-7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

oferta pública irregular imputada aos Acusados se prolongou no decorrer do tempo, constata-se que a alegação da Defesa não deve prosperar, tendo em vista o equívoco quanto ao termo *a quo* do referido prazo prescricional, tendo a Acusação agido dentro do prazo legal de cinco anos.

8. Voto, portanto, pelo não acolhimento da preliminar de prescrição quinquenal.

III. MATERIALIDADE

9. Em benefício da síntese, tendo em vista a consolidação de entendimento pelo Colegiado da CVM em diversos precedentes sobre a matéria¹⁴, deixo de repisar o debate acerca da caracterização da oferta de investimento como CIC Hoteleiro e da consequente necessidade de registro ou dispensa de registro pela CVM, para a realização de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385/1976 e da regulamentação aplicável.

10. Entendo existirem elementos suficientes para caracterizar a irregularidade apurada neste PAS. Com efeito, a proposta de investimento em unidades vinculadas ao *pool* hoteleiro do Empreendimento (“Pool de Hotelaria”) era ofertada indistintamente ao público em geral por meio de site na internet, com apelo para a realização de investimento financeiro e expectativa de remuneração baseada em esforços de terceiros¹⁵, reunindo todas as características inerentes a um CIC Hoteleiro, o que demandaria o registro ou a dispensa de registro perante a CVM.

11. À luz dos elementos trazidos aos autos, constata-se que os CICs eram formalizados por meio de contratos de promessa de compra e venda referente às unidades hoteleiras, celebrados entre a Vista Azul, como promitente vendedora, e os investidores interessados, como promitentes compradores, bem como de outros contratos vinculados (inclusive constantes de anexo), referentes à garantia de receita de ocupação¹⁶ e participação em SCP.

¹⁴ v., p. ex., PAS CVM nº RJ2007/11593, j. 15.01.2008; PAS CVM nº RJ2017/2225, j. 28.08.2018; PAS CVM nº RJ2018/324, j. 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4412, j. 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4779, j. 11.12.2018; PAS CVM nº RJ2017/3091, j. 26.03.2019; PAS CVM nº RJ2016/8155 (Processo SEI nº19957.007937/2016-19), j. 10.12.2019; e PAS CVM SEI nº 19957.010328/2018-09, j. 04.05.2021.

¹⁵ Foram trazidas aos autos impressões da página do Empreendimento na internet, de que contavam divulgação de atrativos para o “investimento” (assim inclusive denominado), como, por exemplo: “Se somarmos o resultado hoteleiro dos Hotéis BRISTOL (10% a 19% anuais) com a valorização imobiliária (8% a 10% anuais), estima-se que este investimento possa então gerar retorno entre 18% e 29% ao ano (1,39% a 2,14% ao mês). Mesmo que a valorização imobiliária seja somente igual à inflação (6% anuais), o investimento nas unidades hoteleiras da Bristol estarão retornando entre 16% e 25% ao ano.”; “A operadora gerencia o negócio para você.”; “Você recebe o resultado proporcional à operação de todo o hotel e proporcional à fração ideal de suas unidades.”; “Você adquire seu imóvel já locado, sem preocupação com inquilinos, taxas e impostos incidentes”; “A Rede Hoteleira tem foco nos resultados e trabalha para otimização do lucro de todos, inclusive o seu”; “A Rede Hoteleira se encarrega da conservação da sua unidade e de todo o hotel.” (Doc. SEI 1060188, p. 4-7) (grifos aditados).

¹⁶ Por exemplo, em relação ao anexo de garantia apresentado por um dos denunciante: “Cláusula Primeira: Esta Garantia de Receita de Ocupação constitui uma PROMOÇÃO COMERCIAL e é limitada somente às unidades hoteleiras do Bristol Vista Azul com 32,58 m2 e 55,19 m2 de área privativa, não podendo ser estendida a qualquer



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12. Ao firmar o contrato de promessa de compra e venda de unidade hoteleira, o promitente comprador declarava, dentre outros pontos, ter tomado conhecimento, aderido e se sub-rogado nos direitos e obrigações da Incorporadora (promitente vendedora) constantes do Contrato de Administração Hoteleira e das unidades que compõem o *Pool* de Hotelaria^{17, 18}

13. Ressalte-se que o Empreendimento se dava em imóvel de uso misto (comercial e residencial), mas a acusação tem por objeto a oferta pública de CICs apenas em relação às unidades hoteleiras e não quanto às unidades de uso residencial. A cláusula 02.1 do contrato de promessa de compra e venda explicitava que as unidades hoteleiras integravam, necessariamente, o *pool* de hotelaria (“02.1 O condomínio reger-se-á de acordo com a legislação vigente e será constituído de um edifício de uso misto, com 125 unidades de uso residencial e **104 unidades hoteleiras que constituirão um Pool de hotelaria**”¹⁹ - grifei).

14. A cláusula 57.2 do mesmo instrumento previa ainda que “Conforme Convenção de Condomínio, a Administradora/Operadora Hoteleira [O.B.L.] constituirá Sociedade em Conta de

outra unidade do referido empreendimento: esta Garantia de Remuneração é também limitada somente a todos os contratos efetivamente assinados entre 12 de setembro de 2014 e 31 de dezembro de 2014.

Cláusula Segunda: Por garantia de Receita de Ocupação, fica entendido que consiste na remuneração bruta referente a rendimento hoteleiro do empreendimento adquirida pelo Promitente Comprador durante um período determinado e que atender a todas as exigências do pool hoteleiro.” (grifos aditados) Note-se que o instrumento celebrado com o outro denunciante tem cláusula equivalente, distinguindo-se apenas por fazer referência a promoção limitada a contratos assinados entre 01 de janeiro de 2016 e 31 de março de 2016, corroborando a continuidade da prática.

¹⁷ Conforme transcrição do contrato enviado por E.S.C. (Doc. SEI 1060191, anexo 3): “57. O ADQUIRENTE subroga-se em todos os direitos e obrigações da PROMITENTE VENDEDORA, relativos ao citado contrato de Administração do Condomínio e das unidades que compõe o Pool de Hotelaria e, na proporção da sua fração ideal, declarando-se ainda ciente de que o imóvel que está adquirindo faz parte do empreendimento, seja ele com destino residencial ou com destino à operação hoteleira, conforme definida na Convenção de Condomínio, que será mantida em funcionamento pela Administradora/Operadora Hoteleira [O.B.L.], inscrita no CNPJ sob o nº. (...), pelo prazo de 10 anos, a contar da data da Assembleia Geral Extraordinária de instalação do CONDOMÍNIO, tudo conforme contrato específico de Administração Hoteleira nos quais o ADQUIRENTE manifesta sua concordância, conforme item 5.2.2 da Convenção de Condomínio.

57.1 Declara que previamente tomou conhecimento do Contrato de Administração Hoteleira e assume todos os direitos, prerrogativas, vantagens e consequentes obrigações e ônus inerentes ou derivados do contrato, cujos preceitos e cláusulas ficam sub-rogados, aceitando os seus teores, cláusulas e condições, os quais ora ratifica e se obriga a cumprir em sua plenitude, como se os tivesse originariamente subscrito. Em função do disposto nesta Cláusula, está anexo a este instrumento o Contrato Administração Hoteleira.”

¹⁸ Cláusula semelhante à presente no PAS CVM SEI nº 19957.004671/2020-21, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 09.11.2021, de que foi objeto o mesmo tipo de infração.

¹⁹ Trecho retirado do contrato encaminhado por E.S.C. (Doc. SEI 1060191, anexo 3). O modelo de contrato padrão encaminhado pela defesa difere apenas ao afirmar que seriam “116 unidades de uso residencial e 113 unidades hoteleiras que constituirão um Pool de hotelaria” (Doc. SEI 1186844). As discrepâncias em relação aos números de unidades residenciais e hoteleiras restam, porém, esclarecidas, pela certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel relativo ao Empreendimento do Registro de Imóveis, cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins – ES, datada de 05.05.2017, trazida aos autos pela defesa (Doc. SEI 1186845), que indica os registros de alteração do Memorial descritivo do Empreendimento, indicando que, inicialmente, eram 72 hoteleiras e 154 residenciais, depois passaram a ser 104 hoteleiras e 125 “apart hotéis individuais e distintas” e, por fim, passaram a ser 113 “unidades hoteleiras” e 116 “de apart hotel, individuais e distintas”. Assim, vê-se que houve alterações ao longo dos anos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Participação - SCP, na qualidade de Sócia Ostensiva, para gerir e coordenar o empreendimento, obrigando-se como ADQUIRENTE de unidade destinada ao Pool de hotelaria, se este caso for, a aderir à SCP na qualidade de Sócio Participante (Oculto), através da assinatura do Termo de Adesão próprio”²⁰.

15. Sendo assim, considerando que as unidades hoteleiras obrigatoriamente compunham o Pool de Hotelaria, contratualmente era também prevista a obrigação de adesão à SCP na qualidade de sócio participante (oculto)²¹, o que se contrapõe à alegação da Defesa, não respaldada nos elementos trazidos aos autos, de que os adquirentes das unidades hoteleiras poderiam dar a elas a destinação que quisessem.

16. A propósito, como explanado, com muita propriedade, no voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, em consulta feita ao Colegiado a respeito da caracterização de CIC, em um outro tipo de negócio jurídico em relação a empreendimento imobiliário (que, embora diverso, enseja a análise de alguns aspectos semelhantes aos abordados em relação ao CIC Hoteleiro), “[s]e os imóveis são vendidos com a finalidade primária de uso pessoal, não há que se falar em uma oferta de contrato de investimento coletivo” (p.ex., fins residenciais), mas quando há adesão obrigatória a um pool hoteleiro tem-se “um dos típicos arranjos que atrai o regime dos valores mobiliários para negócios envolvendo investimentos em imóveis”, cabendo, na análise do aspecto jurídico e também da substância econômica do negócio, dar especial atenção “a motivação dos investidores em adquirir os imóveis e a ênfase dada pelo vendedor na promoção do investimento”.

17. Observe-se que, neste caso, como relatado, havia clara promessa de remuneração para os investidores a partir de esforços empregados por terceiro (no caso, pela operadora hoteleira) e, ao contrário do alegado pela Defesa, não é imprescindível, para a configuração do CIC Hoteleiro, que haja garantia de rentabilidade mínima. O montante de remuneração fixa ou variável não é elemento apto a afastar a configuração do CIC, observando-se que o art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976 faz referência a “direito de remuneração” e a “rendimentos” advindos do esforço do empreendedor ou de terceiros, sem fazer qualquer restrição ao tipo de remuneração ou seu montante.

²⁰ As informações e transcrições relativas aos contratos referidos neste voto foram retiradas dos contratos encaminhados pelos investidores do Empreendimento (Doc. SEI 1060188, p. 10-12 e Doc. SEI 1060191) e corroboradas pelos modelos de contratos apresentados pela Defesa (Doc. SEI 1186844).

²¹ “A sociedade em conta de participação congrega duas espécies de sócios: o sócio ostensivo e o sócio oculto ou participante. O primeiro é aquele a quem compete explorar, em nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, o objeto definido no contrato de participação. O sócio oculto, geralmente prestador de capital, tem por escopo a participação nos resultados da exploração do objeto, sem, contudo, assumir riscos pelo insucesso do empreendimento junto a terceiros. Os seus riscos são dimensionados e se limitam à prestação pela qual se obrigou junto ao sócio ostensivo, nos termos exclusivos do contrato.” (CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. São Paulo: Editora Saraiva, 16ª Ed., 2019, p. 86).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

18. Ademais, nos materiais de divulgação da oferta por meio do referido site é dada ênfase ao rendimento (resultado financeiro) esperado para o investimento, inclusive com comparações expressas a rendimentos auferidos em aplicações financeiras em típicos produtos bancários, como se vê no seguinte trecho: “[a] Poupança está remunerando normalmente o capital dos investidores em cerca de 6% ao ano (em torno de 0,5% ao mês), livres de impostos. A remuneração de CDBs e outros produtos de prateleira dos bancos, após impostos, também remuneram em torno de 6% ao ano ou pouco menos. Os Hotéis do Grupo ALLIA / Rede BRISTOL estão sistematicamente distribuindo resultados hoteleiros entre 0,8% a 1,5% ao mês que, anualizados, representam aproximadamente 10% a 19% ao ano. Se somarmos o resultado hoteleiro dos Hotéis BRISTOL (10% a 19% anuais) com a valorização imobiliária (8% a 10% anuais), estima-se que este investimento possa então gerar retorno entre 18% e 29% ao ano (1,39% a 2,14% ao mês). Mesmo que a valorização imobiliária seja somente igual à inflação (6% anuais), o investimento nas unidades hoteleiras da Bristol estarão (sic) retornando entre 16% e 25% ao ano”.

19. Destaco, ainda, que a impressão da imagem da página do Empreendimento na internet trazida pela Defesa não representa o material de divulgação da Oferta vigente à época dos fatos apurados pela SRE, não apresenta data de acesso e tem conteúdo distinto daquele observado pela área técnica em 19.06.2019.

20. De resto, a Defesa não trouxe qualquer argumento ou prova a demonstrar que os contratos referentes ao Empreendimento se distinguem daqueles utilizados em outros empreendimentos hoteleiros já examinados pela CVM, não havendo razão para reabrir a discussão já superada.

21. Desse modo, os fatos examinados neste processo, em seus aspectos fundamentais, se coadunam com os precedentes julgados pela CVM, restando, a meu ver, caracterizada a infração.

IV. AUTORIA E RESPONSABILIDADE

22. Passo à análise da autoria, quanto ao que a Acusação imputou responsabilidade à Ofertante (Vista Azul) e seu administrador à época da oferta (Lucas Izoton).

23. Como dito, restou incontroverso que o material de divulgação da oferta dos CICs Hoteleiros constava do site do Empreendimento, que, por sua vez, era de responsabilidade da Incorporadora. Note-se que a ICVM nº 602/2018 veio a deixar claro, em relação à oferta pública de distribuição de CIC Hoteleiro, que a ofertante será “a sociedade incorporadora ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro” (art. 2º, II).

24. A Defesa não contestou que o referido site era de responsabilidade da Vista Azul, fundamentando suas alegações de ausência de irregularidade no entendimento de que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Empreendimento seria apenas uma incorporação imobiliária e que os contratos celebrados com os clientes não configurariam CIC Hoteleiro.

25. Nesse sentido, a identificação da Vista Azul como promitente vendedora nos contratos de promessa de compra e venda e a comercialização das unidades hoteleiras pela Incorporadora com vinculação ao *Pool* de Hotelaria, conforme evidenciado no anúncio em página na internet e pela presença da logomarca no material publicitário²², demonstram a autoria da infração.

26. No que tange ao acusado Lucas Izoton, esse era administrador da Incorporadora à época da oferta e responsável pela oferta, o que também não foi contestado, tendo a Defesa se ancorado na alegação de não configuração de oferta de CIC Hoteleiro. Portanto, cabia a ele a responsabilidade pelo cumprimento das referidas obrigações impostas à Ofertante²³.

27. Resta avaliar a reprovabilidade da conduta dos Acusados à luz dos marcos temporais fixados em precedentes do Colegiado²⁴, que vêm sendo reiteradamente adotados desde então.

28. O entendimento do Colegiado tem sido no sentido (i) da não responsabilização pelos atos de distribuição realizados antes de 12.12.2013, data da divulgação de Alerta ao Mercado, ocasião em que a CVM manifestou-se sobre a caracterização dos chamados condo-hotéis como valores mobiliários na modalidade CIC; (ii) da responsabilização dos atos de distribuição posteriores a 17.03.2015, data da edição da Deliberação CVM nº 734, que estabeleceu requisitos e procedimentos para a obtenção de dispensa de registro de oferta pública desses CICs; e (iii) da necessidade de se sopesar as particularidades do caso concreto para os atos ocorridos no período compreendido no interregno transcorrido entre tais datas.

29. Como frisado pela SRE, não foi possível definir ao certo quando a oferta irregular de que se trata teve seu início e fim, nem precisar o número de unidades hoteleiras vendidas, uma vez que os Acusados não encaminharam os documentos requeridos pela CVM e não prestaram esclarecimentos adicionais. No entanto, ao menos em relação aos investidores denunciante (E.S.C. e D.T.B.), foram encaminhados à CVM os contratos firmados com a Vista Azul referentes ao Empreendimento em 13.10.2014²⁵ e 22.09.2015²⁶, respectivamente. Ademais, como apurado pela área técnica, a oferta de investimento no site do Empreendimento continuava disponível pelo menos até 19.06.2019. Portanto, bem depois de superados todos os referidos marcos temporais.

²² Doc. SEI 1060188, p. 13-58.

²³ v. art. 33 da ICVM nº 602/2018: Art. 33. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.

²⁴ PAS CVM SEI nº 19957.004122/2015-99, j. 12.04.2016 e PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, j. 07.08.2018.

²⁵ Doc. SEI 1060191.

²⁶ Doc. SEI 1060188, p. 10-12.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

30. Assim, restou evidenciado que a oferta pública dos CIC Hoteleiros ocorreu e perdurou após o Alerta ao Mercado divulgado pela CVM em dezembro de 2013, e até mesmo após o chamado “período de assimilação”, como referido em diversos precedentes sobre o tema, de maneira que, em consonância com decisões da Autarquia²⁷, matérias a respeito do posicionamento adotado já haviam sido publicadas em portais de comunicação de grande alcance.

V. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

31. Pelo exposto, concluo pela procedência da acusação e passo à dosimetria da pena a ser aplicada à Incorporadora e ao seu administrador.

32. No julgamento dos Processos SEI nº 19957.0003266/2017-90 e 19957.008081/2016- 91, consignou-se que as penalidades a serem cominadas aos responsáveis por ofertas irregulares de CICs Hoteleiros sejam aplicadas por oferta, atenuadas ou agravadas em razão do período em que a irregularidade foi praticada e o número de unidades autônomas vendidas, o que tem sido adotado em diversos precedentes julgados desde então, sopesando também o porte do ofertante²⁸.

33. Atentando para o fato de que, neste caso, não foi possível precisar as datas de início e de encerramento da oferta irregular, nem definir ao certo o número de unidades autônomas vendidas devido à falta de resposta dos Acusados às solicitações feitas pela SRE, tais elementos não se afiguram como parâmetros adequados para dosimetria em relação aos Acusados neste PAS.

34. Em que pese a gravidade em abstrato da conduta, considero, ainda, que, neste caso, em linha com outros precedentes julgados pelo Colegiado²⁹, deve ser aplicada a penalidade de advertência, tendo em vista a ausência de elementos indicativos de grande amplitude da oferta, assim como o porte da Ofertante e os bons antecedentes dos Acusados.

35. Pelo exposto, com fundamento no art. 11, I, da Lei nº 6.385/1976 (com redação anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017), e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de:

a. Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de CICs Hoteleiros, sem a obtenção

²⁷ PAS CVM SEI nº 19957.008081/2016-91, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 07.08.2018.

²⁸ Nesse sentido, destaco manifestação de voto do Diretor Henrique Machado, acompanhada pela maioria do Colegiado, no âmbito do PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, j. em 07.08.2018, e o voto Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº RJ2018/2316, j. em 01.10.2019.

²⁹ PAS CVM nº RJ2017/1530 (Processo SEI nº 19957.002921/2017-92), j. 29.01.2019; PAS CVM nº RJ2016/8155 (Processo SEI nº 19957.007937/2016-19), j. 10.12.2019; e PAS CVM nº RJ2018/7211 (Processo SEI nº 19957.009556/2018-28), j. 18.02.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003; e

b. Lucas Izoton Vieira à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de CICs Hoteleiros, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003.

36. Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo, em complemento ao Ofício nº 611/2020/CVM/SGE³⁰, enviado em 15.10.2020³¹, e à Delegacia da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo, em complemento à resposta apresentada no Ofício nº 375/2021/CVM/SRE/GER-3, enviado em 10.12.2021³², para as providências que entenderem cabíveis.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT

ANNA

PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por

FLAVIA MARTINS SANT ANNA

PERLINGEIRO:01194353738

Dados: 2022.02.15 15:30:58 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

³⁰ Doc. SEI 1119357.

³¹ Doc. SEI 1119964.

³² Doc. SEI 1387980, em resposta ao Ofício nº 4945895/2021-DELECOR/DRCOR/SR/PF/ES (Doc. SEI 1377869).